

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 159 - 163/2536

นายพิภพ ปภากุล

โจทก์

นายหนัก บัรวิรรณ

จำเลย

นายปริพนธ์ ปุรณาคม ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 143

ความว่า จำเลยทั้งสี่ยื่นฎีกาไว้ เนื่องจากฎีกา ของจำเลยพิมพ์ตัวเลขผิดพลาด รายละเอียด ปรากฏในคำร้อง ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด เพียงเล็กน้อยไม่ทำให้ โจทก์เสียหายแต่อย่างใด จำเลยทั้งสี่จึงขอแก้ไขฎีกาให้ถูกต้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

คดีทั้งห้าสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียกนายหนัก บัรวิรรณ จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ 183/2532 และหมายเลข ดำที่ 185/2532 เป็น จำเลยที่ 1 นายสี มีศิลป์ จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ 184/2532 เป็นจำเลยที่ 2 นาย ฟิ้น รสหอมดี จำเลยใน คดีหมายเลขดำที่ 186/2532 เป็นจำเลยที่ 3 และนางถาด ลานเลี้ยงชีพ จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ 187/2532 เป็นจำเลยที่ 4

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียน โอนที่ดินตามหนังสือรับรองการ ทำประโยชน์ เลขที่ 74 เลขที่ 27 และเลขที่ 99เลขที่ดิน 32 ตำบลหนองบัว อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีให้แก่โจทก์ตามสัญญา โดยให้จำเลยที่ 1 ชำระค่า ธรรมเนียมต่าง ๆ ในการโอน ทั้งนี้ โดยให้โจทก์ชำระเงินค่าที่ดินจำนวน 44,000 บาท แก่จำเลยที่ 1 ด้วยถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ไปโอนก็ให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดง เจตนา กับให้ จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ จำนวน 10,000 บาท และให้

ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ในสำนวนคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 185/2532 กับให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2,3 และ 4

ระหว่างนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 3 ถึงแก่กรรมศาลอุทธรณ์อนุญาต ให้นางสงวน รสหอมดี เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 3

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนโอนที่ดินตามที่ปรากฏในสำนวน คดีหมายเลขดำที่ 185/2532 และให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ไปจดทะเบียนโอนที่ดินที่ปรากฏในสำนวนคดีหมายเลขดำที่ 184/2532, 186/2532 และ 187/2532 ตามลำดับแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการโอนที่ดินของจำเลยแต่ละสำนวนโดยให้โจทก์ชำระราคาที่ดินที่เหลือจากหักค่ามัดจำออกก่อนให้จำเลยแต่ละสำนวนด้วย หากจำเลยไม่ไปโอนก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ของจำเลยให้จำเลยที่ 1 ในสำนวนคดีหมายเลขดำ ที่ 185/2532 และจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์จำนวน 5,000 บาท 13,000 บาท 8,000 บาท และ 7,000 บาท ตามลำดับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความ ฟังเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2535

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกา และยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 194,204)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยทั้งสี่เพียงขอแก้ ตัวเลขคำพิพากษากฎีกาที่จำเลยทั้งสี่อ้าง โดยพิมพ์ผิดพลาดให้ถูกต้อง จึงอนุญาต

พิจารณาแล้ว จำเลยทั้งสี่เพียงขอแก้ ตัวเลขคำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยทั้งสี่อ้าง
โดยพิมพ์ผิดพลาดให้ถูกต้อง จึงอนุญาต

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>